

Nº DO GRUPO: 005030

Nº DA PROPOSTA: 1103560

DATA: 19/09/2023

1. Dados da Administradora

RAZÃO SOCIAL:

BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

CNPJ:

71.045.363/0001-91

ENDEREÇO:

RODOVIA BR 381 2111 Km 2

BAIRRO:

Bandeirantes

CIDADE/UF:

CONTAGEM/MG

CEP

32240-090

2. Dados de Identificação do Proponente

NOME COMPLETO:

LUCAS MATURO GHILARDI

SEXO:

M

CPF/CNPJ:

356.814.158-21

DATA DE NASCIMENTO:

28/12/1987

ESTADO CIVIL:

SOLTEIRO

PROFISSÃO:

EMPRESARIO E PRODUTOR DE
ESPETACULOS

RENDIA:

120000.00

NOME MÃE:

DIANA MARIA MATURO GHILARDI

ENDEREÇO:

RUA MARIA GRANDIN DOS SANTOS

NÚMERO:

219

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

ADALGISA

CIDADE/UF:

OSASCO/SP

CEP

06030-410

TELEFONE 1:

TELEFONE 2:

(11) 93410-2853

E-MAIL:

Lucasmghilardi@gmail.com

Pessoa exposta politicamente (PEP):

Não

3. Características do Plano

Participantes:

9999

Prazo do Grupo:

100

Prazo Atual:

100

Taxa de Administração:

13,00%

Fundo de Reserva:

3,00%

Fundo Comum:

100,00%

Tem interesse pelo seguro prestamista:

Não

Local da assembleia:

Assembleia eletrônica - BR 381, Rodovia Fernão Dias KM2, N° 2111 - Bandeirantes - Contagem/MG CEP: 32.240-090

Local de constituição:

BR 381, Rodovia Fernão Dias KM2, N° 2111 - Bandeirantes - Contagem/MG CEP: 32.240-090

4. Características do Objeto do Contrato

Valor da carta de crédito: R\$ 21.000,00

Valor da parcela adesão: R\$ 48,73

Índice de atualização de crédito: Conforme contrato

N° Plano de venda:

2425

Tipo:

MOTOCICLETA

5. Valor e Forma de Pagamento

O valor das parcelas está estimado sem o reajuste que será aplicado na data de aniversário de cada grupo nos termos definidos da Ata de Constituição do grupo:

Parcela 1 a 6: 48.73

Parcela 7 a 94: 256.02

CONTRATO DE ADEÇÃO

DESTINADO A GRUPOS DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E SERVIÇOS

O presente Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão é instrumento plurilateral de natureza associativa firmado pelo Consorciado qualificado nos DADOS DO CONSORCIADO e pela BAMAQ, qualificada nos DADOS DA ADMINISTRADORA criando vínculo jurídico obrigacional entre as partes, e pelo qual o Consorciado formaliza o seu ingresso no grupo de consórcio referenciado no preâmbulo deste instrumento, cuja organização e administração serão de responsabilidade da BAMAQ, nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei nº 11.795/08 e dos normativos do Banco Central do Brasil, observadas as seguintes condições:

01. A participação do Consorciado corresponderá a uma cota do fundo comum do grupo de consórcio representada por 100% (cem por cento) do valor do bem móvel, imóvel ou serviços, cujas características estão mencionadas no campo CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DO CONTRATO.

02. O prazo de duração do Grupo de Consórcio será o indicado neste instrumento a contar da data da realização da 1ª (primeira) Assembleia Geral Ordinária – AGO.

03. O número máximo de consorciados participantes ativos será o previsto no item PARTICIPANTES do campo CARACTERÍSTICAS DO PLANO.

04. O local de constituição do grupo de consórcio é o domicílio/endereço da BAMAQ.

05. As assembleias mensais serão realizadas de forma eletrônica e as suas datas de realização serão comunicadas através do site oficial da BAMAQ.

06. O consorciado declara estar ciente de que a contemplação ocorrerá mediante sorteio ou lance na assembleia mensal, e para concorrer a contemplação os pagamentos das parcelas deverão estar em dia. O consorciado, declara ainda, estar ciente que não há garantia quanto à data da contemplação.

07. A contribuição mensal ao Fundo Comum será o percentual mencionado neste instrumento, aplicado sobre o valor do bem móvel, imóvel ou serviço, indicado no campo CARACTERÍSTICAS DO PLANO ao qual se vincula o grupo de consórcios.

08. A Taxa de Administração total será o percentual previsto nesta Proposta, aplicada sobre o valor da carta de crédito, e será paga mensalmente juntamente com a parcela do fundo comum. Ocorre que, a BAMAQ poderá, conforme previsto na legislação consorcial, antecipar a taxa de administração conforme indicado nesta Proposta.

09. O percentual referente a Taxa de Administração definido nesta Proposta, será aplicado mensalmente ao valor remanescente destinado ao Consorciado após o encerramento do grupo. Caso não exista indicação de dados bancários ou caso os dados estejam desatualizados, extinguindo-se a exigibilidade do crédito quando o seu valor for inferior a R\$100,00 (cem reais), nos termos do art. 35, da Lei nº 11.795/2008, sem prejuízo de demais disposições legais.

10. O grupo poderá possuir créditos diferenciados.

11. O crédito das cotas não contempladas e as prestações de todos os Consorciados serão reajustados pelos seguintes índices:

A. BENS MÓVEIS:

- a. Se for de fabricação nacional ou estrangeira, será reajustado de acordo com a tabela de preços fornecida pelo fabricante ou tabela FIPE;
- b. Se for carta de crédito, será reajustada anualmente de acordo com a variação nos últimos 12 meses do índice definido na ata de constituição do grupo, salvo disposição em sentido contrário definida na assembleia geral extraordinária. Os reajustes ocorrerão no aniversário de cada grupo.

CONTRATO DE ADESÃO

DESTINADO A GRUPOS DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E SERVIÇOS

B. BENS IMÓVEIS:

- a. Será reajustado anualmente de acordo com a variação dos últimos 12 meses do índice definido na ata de constituição do grupo, salvo disposição em sentido contrário prevista na assembleia geral extraordinária. Os reajustes ocorrerão no aniversário de cada grupo.

C. SERVIÇOS:

- a. Será reajustado anualmente de acordo com a variação dos últimos 12 meses do índice definido na ata de constituição do grupo, salvo disposição em sentido contrário prevista na assembleia geral extraordinária. Os reajustes ocorrerão no aniversário de cada grupo.

11.1 O bem ou serviço objeto do plano e seu preço, na data da adesão do Consorciado ao grupo, vigente na praça onde for constituído o grupo, será o indicado no campo CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DO CONTRATO

12. O Fundo de Reserva será o percentual previsto neste contrato aplicado sobre o valor da carta de crédito, quando se tratar de serviços, ou do bem ao qual a cota esteja vinculada conforme identificado no campo CARACTERÍSTICAS DO PLANO, e será pago mensalmente o percentual indicado nesta Proposta, juntamente com as parcelas do fundo comum mensais enquanto durar o grupo do consórcio.

13. O valor do prêmio do seguro de quebra de garantia, se for o caso, será o percentual previsto nesta Proposta, aplicado sobre o valor da carta de crédito ou bem ao qual a cota de consorcio esteja vinculado, identificado no campo CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DO CONTRATO, acrescido da taxa de administração total e do fundo da reserva a ser pago mensalmente, se for o caso, pelo prazo de duração do grupo de consórcio, juntamente com as parcelas do fundo comum.

14. O valor do prêmio do seguro de vida, se for o caso, será o percentual previsto nesta Proposta, aplicado sobre o valor da carta de crédito, quando se tratar de serviços ou do bem novo indicado ao qual a cota de consorcio esteja vinculado, identificado no campo CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DO CONTRATO, acrescido da taxa de administração total e do fundo de reserva a ser pago mensalmente pelo prazo de duração do grupo de consórcio, juntamente com as parcelas do fundo comum, conforme obrigação prevista no artigo 13º do Regulamento de Consórcios da BAMAQ.

15. O Consorciado declara estar ciente de que o seguro prestamista está condicionado a análise de perfil compatível com as condições da Seguradora e, caso seja incompatível e/ou reprovado pela Seguradora, o montante referente ao seguro pago na primeira parcela do consórcio será compensado como crédito para as próximas parcelas e o Consorciado não estará segurado por apólice prestamista.

16. O Consorciado declara estar ciente e autoriza a compensação de valores entre eventuais créditos disponíveis e possíveis débitos apurados em outras cotas de sua titularidade, sejam do mesmo grupo ou grupos distintos, até o montante do saldo devedor apurado. A compensação disposta acima, só será realizada após esgotadas as tratativas extrajudiciais de recebimento do saldo devedor.

17. O Consorciado declara, ainda, expressamente, estar em situação econômico-financeira compatível com a participação no grupo de consórcio, ou seja, que possui renda mínima equivalente a 03 (três) vezes o valor da parcela mensal, podendo assumir os compromissos financeiros mencionados nesta Proposta, bem como cumprir com todas as determinações contratuais relativas à constituição de garantias, quando da contemplação.

18. Após a contemplação e antes da utilização do crédito, o valor ficará aplicado em um fundo conservador e será pago com os rendimentos líquidos financeiros. Porém, se o valor do crédito for reajustado, não haverá alteração no valor do crédito contemplado.

CONTRATO DE ADEÇÃO

DESTINADO A GRUPOS DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E SERVIÇOS

19. O Consorciado poderá desistir no prazo de 07 (sete) dias, contados de sua assinatura, desde que não participe da AGO ou concorra à contemplação. Após esse período, havendo desistência, o Consorciado somente receberá o valor pago, após descontada as obrigações contratuais, caso sua cota seja contemplada por meio dos sorteios mensais de desistentes ou no encerramento do grupo.

20. O pagamento da 1ª (primeira) parcela do plano de consórcio está sendo neste ato efetuado pelo Consorciado no valor da “primeira parcela” por meio de boleto, ou em cartão de débito ou crédito, ou em débito em conta.

21. O não pagamento integral das mensalidades até a data de seus respectivos vencimentos fará com que o Consorciado não possa participar, por sorteio ou lance, das assembleias mensais de contemplação. O Consorciado poderá ser excluído do grupo se, antes da contemplação, inadimplir com o pagamento de 03 (três) parcelas mensais (consecutivas ou não) e/ou descumprir qualquer obrigação contratual, independente de aviso ou notificação.

22. O Consorciado se compromete a manter seus dados atualizados no cadastro da BAMAQ, ainda que não contemplado, incluindo, mas não se limitando, as seguintes informações: pessoa natural: nome completo, CPF, endereço residencial completo, dados bancários, renda mensal, identificação como pessoa exposta politicamente (PEP) - se aplicável. O Consorciado, se compromete, ainda, a atualizar seus dados através do APP do Cliente disponibilizado pela BAMAQ, ou, se necessário, através dos canais de atendimento.

23. O Consorciado se compromete a informar à BAMAQ caso se torne uma pessoa exposta politicamente (PEP) durante o prazo de duração do grupo.

24. O Consorciado que vier a se tornar participante excluído ou titular de recursos não procurados, autoriza que o crédito apurado seja depositado na conta bancária por ele informada em seu cadastro, a qual declara ser de sua titularidade.

25. Fica convencionado que as parcelas vincendas do plano de consórcio serão pagas através de boleto bancário ou débito automático autorizado em conta de titularidade do Consorciado, ou ainda qualquer solicitação expressa após a assinatura deste. É expressamente vedado o pagamento das contribuições de forma diversa à constante nesta adesão, em conformidade com o disposto no art. 308, do Código Civil Brasileiro, não se admitindo eventual alegação de presunção de boa fé a que título for.

26. O Consorciado autoriza o Grupo Bamaq a tratar os seus dados pessoais para fins de ações personalizadas de marketing e venda de seus produtos e serviços, bem como para realizar pesquisas, e para tanto o Consorciado concorda que as empresas do grupo econômico da Bamaq poderão contatá-lo(a) por telefone, SMS, WhatsApp, redes sociais, e-mail, ou qualquer outro meio, sobre ofertas, convites ou informações sobre produtos, serviços ou eventos. O Consorciado poderá, a qualquer momento, exercer seus direitos relativos aos seus dados pessoais através do e-mail comite.lgpd@grupobamaq.com.br, e também poderá saber como seus dados serão tratados e protegidos pelo Grupo Bamaq por meio de acesso a Política de Privacidade.

27. As Partes declaram que não estiveram ou estão envolvidas em quaisquer atividades ou prática que constitua uma infração aos termos da legislação brasileira anticorrupção (Lei 12.846/13) e contra a lavagem de dinheiro, bem como, estão em observância respeitando as normas e exigências constantes no Código de Ética da BAMAQ disponível no site <http://www.eticagrupobamaq.com.br>, de forma que não praticaram e não praticarão qualquer ato que possa sujeitar a outra Parte a ser responsabilizada nos termos da legislação brasileira.

CONTRATO DE ADESÃO

DESTINADO A GRUPOS DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E SERVIÇOS

28. As Partes declaram uma à outra e confirmam uma à outra sua decisão, livre e independente, sem coação ou qualquer outro vício, de assinar esta Proposta eletronicamente observado o disposto na Medida Provisória 2.200-2/2001 e demais legislação aplicável, sem certificado digital reconhecido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para dar efetividade e tornar essa assinatura vinculante, as Partes reconhecem e obrigam-se a reconhecer a qualquer tempo e não questionar ou negar a qualquer tempo que (i) suas assinaturas eletrônicas e as assinaturas eletrônicas das testemunhas são verdadeiras, válidas e eficazes como se tivessem sido feitas fisicamente, (ii) o sistema de verificação e auditoria que confirma a legitimidade das assinaturas eletrônicas aplicadas a esta Proposta é legítima, independente, imparcial e estabelecido sem conflito, dando credibilidade às assinaturas (iii) dispensam qualquer outra formalidade como reconhecimento de firma ou semelhante para confirmar a validade e a eficácia desta Proposta, e (iv) autorizam a outra Parte a registrar esta Proposta em Cartório de Títulos e Documentos ou semelhante, para os efeitos legais perante terceiros. Esta Proposta é assinada eletronicamente pelas Partes e pelas testemunhas abaixo arroladas, configura uma obrigação certa, líquida e exigível de cada uma e de todas as Partes, sendo título executivo extrajudicial conforme previsto no Artigo 784, III do Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015.

29. A presente Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão, doravante denominado Contrato, cria vínculo jurídico obrigacional entre as Partes, cujo cumprimento observará o regulamento geral do consórcio disponível no site da BAMAQ.

30. O Consorciado manifesta, neste ato, ciência quanto as regras constantes no regulamento de participação em grupo de consórcio por adesão, que é parte integrante desta Proposta e que se encontra disponível no site (<https://www.bamaqconsorcio.com.br>) institucional da BAMAQ.

31. O Consorciado declara estar ciente de que essa Proposta de Participação em Grupo de Consórcio encontra-se disponível no APP INTER, e uma vez que lhe foram franqueados os esclarecimentos necessários, não restando qualquer dúvida pendente, manifesta nesta oportunidade sua concordância com todos os seus termos e condições estabelecidas.